



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRA DJULAINI, beralamat di Jalan Ciroyom No.95 A/77, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinan Herianto Sipahutar, S.H., Arief Al Adiyat Nikmatullah, S.H., Leonidas, S.H., para Advokat pada kantor hukum "F.H.S & Partners Law Office" berkantor Cluster Indah Cibogo No. 49 RT/RW 04/07 Kel. Leuwi Gajah, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/G-HD/VIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT BANK NASIONALNOBU Tbk. Berkedudukan di jalan Naripan No.101, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Addy Endra Widyatmaka, S.H, M.H, Chandra Simanjuntak, S.H, Willy Martines Sayoga, S.H dan Muhammad Rafi Sinatrya, S.H. selaku pegawai PT. Bank Nationalnobu Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 243/PoA/DIR/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dan Surat Kuasa Khusus No. 287/PoA/DIR/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di jalan Asia Afrika Nomor 114, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Pangihutan Siagian, S.H., M.H, Karman, Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SKU-734/MK/SJ/2025 tanggal 3 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA DJULAINI, beralamat di Jl. Raya Cibeureum, No. 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 September 2025 dalam Register Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Jalan Raya Cibeureum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 266/Kelurahan Campaka terdaftar atas nama Hendra Djulaini (**Objek Sengketa**).
2. Bahwa antara TERGUGAT I selaku kreditor dengan TURUT TERGUGAT I selaku debitor telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pemberian fasilitas kredit pinjaman rekening koran, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 012/PK/NB/BNP/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 beserta segala perubahannya. Kemudian TURUT TERGUGAT I memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 266/Kelurahan Campaka yang merupakan milik PENGGUGAT untuk dijadikan sebagai jaminan, dan atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 10571/2014, tertanggal 06 Oktober 2014.
3. Bahwa PENGGUGAT memperoleh informasi melalui Surat Kabar *Jabar Ekspres* pada hari Kamis, 18 Juli 2024 mengenai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT, yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2024, dengan nilai limit sebesar Rp3.319.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta Rupiah).

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT memperoleh informasi dari TURUT TERGUGAT I mengenai rencana pelaksanaan lelang ulang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Kelurahan Campaka yang merupakan milik PENGGUGAT. Lelang tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung (TERGUGAT II). Informasi tersebut disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I melalui Surat Nomor 72/CCG-CCR/II/2025 dan Surat Nomor 71/CCG-CCR/II/2025, masing-masing tertanggal 18 Februari 2025, perihal *Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan*, yang keduanya diterima oleh Yahya Djulaini selaku TURUT TERGUGAT I.
5. Bahwa PENGGUGAT pada akhirnya mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Kelurahan Campaka telah terjual melalui proses pelelangan, dengan TERGUGAT I selaku kreditor ditetapkan sebagai pemenang lelang. Adapun harga lelang yang diajukan dan dimenangkan oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah). Informasi mengenai hasil lelang tersebut diperoleh PENGGUGAT melalui Permohonan Tertulis yang diajukan kepada PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 1 Juli 2025.
6. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan kepada PENGGUGAT Surat Nomor: 082/TYP-Nobu AY/0825 tertanggal 12 Agustus 2025 perihal **Peringatan Pertama untuk melaksanakan pengosongan dan penyerahan tanah serta bangunan kepada PT Bank Nationalnobu Tbk.**, dan Surat Nomor: 086/TYP-Nobu AY/0825 tertanggal 21 Agustus 2025 perihal **Peringatan Kedua untuk melaksanakan pengosongan dan penyerahan tanah serta bangunan kepada PT Bank Nationalnobu Tbk.** Dalam surat tersebut, pada pokoknya PENGGUGAT diminta untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta bangunan karena objek tersebut telah menjadi milik TERGUGAT I berdasarkan **Risalah Lelang Nomor : 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025.**
7. Bahwa perlu untuk PENGGUGAT TEGASKAN, **PELAKSANAAN LELANG YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 266/kelurahan campaka milik PENGGUGAT DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM** atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut "**PMK No.122 Tahun 2023**").

8. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), karena:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
- c. Mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT sebagai pemilik objek jaminan.

9. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum antara lain:

- a. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

10. Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Pelaksanaan Lelang terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 266/kelurahan campaka milik PENGGUGAT dilakukan dengan cara sebagai berikut:

11. Bahwa berdasarkan Pasal 59 PMK No.122 Tahun 2023, menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi."

Pasal 59 ini menetapkan Nilai Limit pada pelaksanaan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan itu paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.

12. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2025 tentang Pedoman Penilaian, Kendali mutu, dan Kaji Ulang atas laporan penilaian oleh Penilai

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (untuk selanjutnya disebut "PER-1/KN/2025"), menjelaskan bahwa **nilai likuidasi dihasilkan dengan mengurangi nilai pasar** sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a **atau nilai wajar huruf b dengan faktor pengurang** sebagai akibat tidak terpenuhinya definisi nilai Pasar/ Nilai Wajar, berupa **faktor penjualan secara lelang** dan faktor potensi permasalahan hukum.

13. Bahwa lebih lanjut, Pasal 23 ayat (1) PER-1/KN/2025, mengatur terkait ketentuan besaran faktor penjualan secara lelang sebagai berikut:

*"Besaran faktor pengurang dari faktor penjualan secara lelang **paling banyak 20% dari Nilai Wajar/Nilai Pasar**, dengan rincian sebagai berikut :*

- 1) *keterbatasan waktu eksposur paling banyak 10%*
- 2) *waktu pembayaran, paling banyak 5%*
- 3) *cara pembayaran, paling banyak 5%"*

Bahwa Pasal 22 dan Pasal 23 PER-1/KN/2025 diatas, menetapkan dengan jelas perhitungan nilai likuidasi karena faktor penjualan secara lelang paling banyak hanya boleh dikurangi sebesar 20% dari nilai wajar/nilai pasar.

14. Bahwa dalam Surat Kabar *Jabar Ekspres* pada hari Kamis, **18 Juli 2024** mengenai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik PENGUGAT, **tertulis dengan jelas bahwa nilai limit atas tanah dan bangunan milik PENGUGAT sebesar Rp3.319.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta Rupiah).**

15. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PMK No.122 Tahun 2023 menjelaskan sebagai berikut:

*"Masa berlaku laporan hasil penilaian atau laporan hasil penaksiran yang digunakan sebagai dasar **penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan** sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan Lelang."*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum diatas, diketahui bahwa **TERGUGAT I pada sekitar bulan Juli 2024 telah menetapkan nilai limit sebesar Rp3.319.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta Rupiah),** yang pada dasarnya **dapat dipersamakan dengan nilai pasar atau nilai wajar dari objek lelang dimaksud.** Namun demikian, terdapat kejanggalan karena dalam pelaksanaan lelang, **TERGUGAT I justru ditetapkan sebagai pemenang**

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



dengan harga penawaran hanya sebesar Rp1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025.

17. Bahwa dari penetapan penilaian nilai limit pada bulan Juli 2024 sampai dengan terjualnya objek lelang pada bulan Maret 2025, terjadi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga penilaian dari penilai pada bulan Juli 2024 tersebut masih berlaku merujuk kepada Pasal 60 ayat (1) PMK No.122 Tahun 2023. Padahal, ketentuan Pasal 23 ayat (1) PER-1/KN/2025 secara tegas mengatur bahwa penentuan nilai likuidasi akibat faktor pengurangan karena pelelangan hanya diperbolehkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pasar atau nilai wajar. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 59 PMK No. 122 Tahun 2023, nilai limit terendah yang seharusnya dapat ditetapkan adalah senilai likuidasi, yaitu sebesar Rp2.655.200.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

18. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 27 PMK No.122 Tahun 2023, menjelaskan dengan terang sebagai berikut:

"Nilai Limit adalah nilai minimal Barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual."

19. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT I yang membeli tanah dan bangunan milik PENGUGAT dibawah harga limit yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Kemudian perbuatan TERGUGAT II yang membiarkan TERGUGAT I membeli dibawah harga limit tanpa ada dasar hukum yang sah dan jelas juga termasuk kedalam **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

20. Bahwa selain itu, berdasarkan bagian B angka romawi I angka 4 huruf b) Lampiran PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Dokumen Persyaratan Lelang Eksekusi objek Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, mensyaratkan untuk melampirkan dokumen khusus sebagai berikut:

"b) dokumen khusus pelaksanaan Lelang terdiri atas:

- 1) *salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang kepada debitor oleh kreditor berikut tanda bukti pengirimannya dan/ atau penerimaannya yang menunjukkan bahwa pengiriman surat pemberitahuan dilakukan paling lambat*



5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan Lelang, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional. **Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka dilampirkan juga salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang kepada pemilik jaminan oleh kreditor berikut tanda bukti pengirimannya dan/atau penerimaannya menunjukkan bahwa pengiriman surat pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan Lelang;**

- 2) bukti pengumuman Lelang;
- 3) surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah dalam hal objek yang dilelang berupa bidang tanah atau satuan rumah susun;
- 4) surat pernyataan tanggung jawab formal dan materiel dari Penjual mengenai tidak adanya perubahan data fisik, data yuridis, dan/atau catatan lain atas bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang, dalam hal surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah yang digunakan adalah Surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah yang telah terbit sebelumnya;
- 5) salinan/fotokopi laporan hasil penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang dibuat oleh penilai yang melakukan penilaian yang memuat nomor laporan, objek penilaian, indikasi nilai dan tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
- 6) **asli surat pernyataan yang dibuat oleh notaris dalam hal lembaga jasa keuangan kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akte de Command).**

21. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No.122 Tahun 2023 yang mensyaratkan adanya dokumen khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang sebagaimana telah diuraikan diatas, **TERGUGAT I BERKEWAJIBAN** melampirkan dokumen-dokumen tersebut dalam rangka pelaksanaan pelelangan. Apabila TERGUGAT I tidak melampirkan seluruh dokumen sebagaimana dipersyaratkan, maka **TERGUGAT II WAJIB** membatalkan pelelangan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal



47 huruf e, g, i, j PMK No.122 Tahun 2023 yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c yang menjadi **dasar Pejabat Lelang melakukan pembatalan atas Lelang yang akan dilaksanakan** meliputi:*

- e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;*
- g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- i. Pengiriman dan/ atau penerimaan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang kepada termohon eksekusi dan pemilik agunan dilakukan kurang dari 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang pada Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan;*
- j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual”*

22. Lebih lanjut PMK No.122 Tahun 2023 memberikan definisi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang sebagai berikut:

*“suatu kondisi di mana dokumen persyaratan Lelang telah **dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis Lelangnya** dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang, sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek Lelang dan Objek Lelang dapat dilelang.”*

23. Bahwa diketahui pada kenyataannya, TERGUGAT I tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada PENGGUGAT pada pelaksanaan pelelangan terakhir yaitu pada tanggal 14 Maret 2025. Padahal TURUT TERGUGAT I telah mendapat Surat Pemberitahuan Pelelangan tersebut, namun TIDAK untuk PENGGUGAT. Padahal tertulis jelas dalam persyaratan dokumen khusus, apabila pemilik jaminan dan debitor berbeda, maka pemilik jaminan juga WAJIB dikirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tersebut dari Kreditur.

24. Bahwa selain itu, TERGUGAT I selaku Kreditor yang sekaligus bertindak sebagai peserta lelang, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, diwajibkan untuk melampirkan akta *de commande* sebagai salah satu persyaratan yang sah dalam proses pelelangan. Namun, faktanya TERGUGAT I tidak melampirkan akta *de commande* dimaksud. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, TERGUGAT I secara nyata telah melanggar ketentuan persyaratan lelang dan menjadikan pelelangan tersebut cacat prosedur serta tidak sah menurut hukum.

25. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang dengan sengaja melakukan pembelian di bawah nilai limit yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan kewajiban pengiriman dan/atau pemberitahuan kepada PENGUGAT mengenai rencana pelaksanaan lelang, serta tidak melampirkan akta *de commande* sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT I tersebut secara jelas dan tegas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

26. Bahwa selanjutnya menurut M.A. Moegni Djodirdjo (Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 13), disebutkan bahwa konsep **Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mencakup tindakan aktif, melainkan juga tindakan pasif**. Istilah “melawan” sudah mencakup perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun **kelalaian secara pasif**. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka tampak sifat aktif dari istilah “melawan”. Namun, apabila seseorang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban tertentu atau bersikap diam padahal mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat merugikan orang lain, maka sikap pasif tersebut juga termasuk dalam kategori “melawan” tanpa harus adanya gerakan fisik. Ini yang dimaksud dengan sifat pasif dari istilah “melawan”;

27. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang membiarkan TERGUGAT I membeli dibawah harga limit tanpa ada dasar hukum yang sah dan jelas merupakan bentuk **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena adanya kelalaian pasif dari TERGUGAT II. Selain itu, TERGUGAT II tidak patut, teliti, ataupun berhati-hati dalam mengecek kelengkapan seluruh dokumen yang dipersyaratkan, dan tetap melaksanakan pelelangan bahkan memenangkan TERGUGAT II sebagai pemenang Lelang sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi PENGUGAT, merupakan bentuk **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

28. Bahwa PENGUGAT telah menderita kerugian nyata atas tanah dan bangunan seluas 240 m² dengan nilai Rp2.655.200.000,00 (dua miliar enam

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah), akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melaksanakan pelelangan secara melawan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Bahwa selain itu, akibat tidak mematuhi hukum, TERGUGAT telah merampas hak-hak hukum PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT terpaksa mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa jasa penasihat hukum dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dilanggar oleh TERGUGAT.

30. Bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan sebagai berikut:

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.”;

31. Lebih lanjut, butir 4 huruf a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, menyatakan bahwa:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Permohonan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Permohonan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.”;*

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dengan didasari oleh bukti-bukti yang sah dan autentik serta untuk menghindari kerugian yang terus menerus yang dialami oleh PENGGUGAT, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atas Gugatan *a quo*;



33. Bahwa demi menjamin hak hukum dari PENGUGAT dan agar gugatan tidak menjadi sia-sia, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menetapkan menunda permohonan eksekusi untuk mengosongkan lahan atas tanah dan bangunan milik PENGUGAT terlebih dahulu sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Bahwa, berdasarkan uraian serta fakta-fakta sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka PENGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk berkenan menerima gugatan ini, kemudian memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan para TERGUGAT I dalam perkara *a quo* agar menunda pelaksanaan permohonan eksekusi dan pengosongan atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terhadap perkara ini.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian nyata bagi PENGUGAT;
3. Menyatakan Lelang atas tanah dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 266/Kelurahan Campaka batal demi hukum karena tidak sesuai dengan prosedur lelang atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan;
4. Menyatakan batal demi hukum Risalah Lelang Nomor: 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025 karena pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cacat dan harus dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon agar seluruh proses pelaksanaan Eksekusi dihentikan dan/atau ditangguhkan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*; dan
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Ninik Fitriyani, S.H.,M.H., C.Med, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2025 menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban dengan e-court melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 24 November 2025, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN DASAR HUKUM GUGATANNYA

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



1. Bahwa Penggugat menggunakan Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 sebagai dasar hukum untuk mendalilkan gugatannya.
2. Bahwa dalam Gugatan Angka 12 Penggugat menjelaskan Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-1/KN/2025 tentang Pedoman Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (untuk selanjutnya disebut "**Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025**") yang Tergugat I kutip dari Gugatan Penggugat sebagai berikut :

"menjelaskan bahwa nilai likuidasi dihasilkan dengan mengurangi nilai pasar sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a atau nilai wajar huruf b dengan faktor pengurang sebagai akibat tidak terpenuhinya definisi nilai Pasar/ Nilai Wajar, berupa faktor penjualan secara lelang dan faktor potensi permasalahan hukum".

3. Bahwa pada dalilnya Angka 13, Penggugat juga mencoba mengutip Pasal 23 ayat (1) Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 sebagai berikut:
*"Besaran faktor pengurang dari faktor penjualan secara lelang **paling banyak 20% dari Nilai Wajar/Nilai Pasar**, dengan rincian sebagai berikut:*

1. keterbatasan waktu eksposur paling banyak 10%
2. waktu pembayaran, paling banyak 5%
3. cara pembayaran, paling banyak 5%"

4. Bahwa penggunaan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat secara hukum, karena ruang lingkup keberlakuan Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 secara tegas dibatasi hanya untuk :

- a) Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang menentukan :

Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Pemerintah adalah Pejabat Fungsional Penilai yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara di Bidang Penilaian.

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



- b) Penilaian yang didasarkan pada permohonan dan memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, baik oleh Pemerintah Pusat (termasuk DJKN) maupun Pemerintah Daerah.
5. Bahwa lelang objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Lelang Jaminan), di mana Tergugat I bertindak sebagai penjual, bukan dalam kerangka pengelolaan kekayaan negara atau penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang didasarkan pada Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 adalah tidak relevan, salah penerapan hukum, dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas hukum yang berlaku, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

PENGGUGAT TIDAK MENARIK KJPP SUGIANTO PRASODJO DAN REKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat secara substantif mendalilkan adanya kerugian yang timbul akibat proses lelang, di mana salah satu poin krusial yang dipersoalkan adalah penetapan nilai limit objek sengketa.
 2. Bahwa nilai limit tersebut ditetapkan oleh Tergugat I dengan mendasarkan pada Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan.
 3. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mempersoalkan keabsahan dan kebenaran nilai limit serta proses penilaiannya, maka KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hasil penilaian wajib ditarik sebagai pihak.
 4. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, namun tanpa menyertakan KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, jelas mengakibatkan Gugatan menjadi tidak lengkap dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan: Menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak.



5. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan: Sinar Grafika, halaman 57 menyatakan bahwa:

"Substantiering theorie mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut";

6. Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscur libel*, yakni:

7. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa :

"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

8. Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

9. Bahwa apabila Penggugat ingin memaksakan menempuh upaya hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya pula Penggugat dapat memformulasikan dan menjelaskan secara lengkap dimana perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatannya dapat memenuhi unsur-unsur gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak didasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum dan dasar hukum yang jelas, maka Gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



tidak tegas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat I mengakui kebenarannya berdasarkan hukum;
3. Pada prinsipnya Tergugat I berkeyakinan bahwa Gugatan *a-quo* diajukan secara kabur, mengada-ada, tidak sesuai fakta dan Tergugat I menduga bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menghindari dari Proses Pengosongan yang akan dilakukan Tergugat I. Hal tersebut diyakini oleh Tergugat I karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian untuk membuat terang dan jelas terkait permasalahan ini, maka Tergugat I akan menyampaikan fakta dan peristiwa hukum yang sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

I. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN JAMINAN PELUNASAN UTANG TURUT TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT I

4. Bahwa antara Tergugat I (selaku Kreditor) dengan Turut Tergugat I (selaku Debitor) telah terjadi perikatan hukum berupa pemberian fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 012/PK/NB/BNP/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 ("Perjanjian Kredit") yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan/atau perpanjangan sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan PK No. 015/PK-PPJ/NB/IPB/VI/2015, Tgl. 16/06/2015
 - b. Perpanjangan PK No. 014/PK/NB/BNP/VI/2016, Tgl. 10/06/2016
 - c. Perpanjangan PK No. 012/PK/NB/BNP/VI/2017, Tgl. 15/06/2017
 - d. Perpanjangan PK No. 078/PK/NB/BNP/VI/2018, Tgl. 07/06/2018
 - e. Perpanjangan PK No. 089/PK/NB/BNP/IX/2018, Tgl. 17/09/2018
 - f. Perpanjangan PK No. 007/ad.PK/NB/BNP/VI/2019, Tgl. 11/06/2019

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perpanjangan PK No. 009/PK/NB/BNP/VI/2020, Tgl. 17/06/2020
- h. Perpanjangan PK No. 012/PK/NB/BNP/VI/2020, Tgl. 29/06/2020
- i. Perpanjangan PK No. 009/PK/NB/BNP/VI/2021, Tgl. 17/06/2021
- j. Perpanjangan PK No. 013/ad.PK/NB/BNP/VI/2022, Tgl. 17/06/2022
- k. Perpanjangan PK (Restrukturisasi) No. 02/PK/NB/BNP/12/RK, Tgl. 29/12/2022.

l. Akta Notaris Nomor : 30, Tertanggal 31 Oktober 2023 Tentang Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit ("Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit")

5. Atas fasilitas kredit tersebut, Turut Tergugat I memberikan jaminan kepada Tergugat I, dimana salah satunya adalah sebidang tanah seluas 240 m2, berikut bangunan yang berada di atasnya dikenal sebagai Jalan Raya Cimindi No.90J (Raya Cibeureum), Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat **sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 266/Campaka terdaftar atas nama Hendra Julaini (Penggugat)** yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) vide Sertifikat Hak Tanggungan No.10571/2014 tanggal 06-10-2014 (**Obyek Jaminan**);

II. TURUT TERGUGAT I TELAH WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT A QUO, SEHINGGA TURUT TERGUGAT I WAJIB MELUNASI FASILITAS KREDIT KEPADA TERGUGAT I

6. Bahwa berdasarkan catatan pada Tergugat I ternyata Turut Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pokok dan tagihan bunga di bulan Desember 2023 sesuai yang telah diperjanjikan kepada Tergugat I walaupun sudah diberikan relaksasi pembayaran melalui restrukturisasi kredit.
7. Bahwa hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1 huruf c dan d Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit sebagaimana Akta No. 30 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Diana Indrawati Hermawan, S.H., M.Kn. yang menentukan :
- c. *Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo setiap pembayaran, tanpa penagihan oleh KREDITOR lebih dahulu, DEBITOR wajib menyediakan dana-efektif secukupnya pada nomor rekening 788.33.00261.2 atas nama Yahya Djulaini;*

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Apabila DEBITOR tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai jumlah dan jadwal yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka DEBITOR dianggap telah Cidera Janji/Wanprestasi terhadap PT Bank Nationalnobu Tbk, karena kesepakatan jumlah penyelesaian utang dan skema pembayaran utang pokok dan bunga dalam perjanjian ini menjadi batal atau tidak berlaku lagi dan jumlah yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali oleh debitor. Selanjutnya Bank akan memperhitungkan kembali jumlah kewajiban utang pokok, tagihan bunga dan denda yang berjalan sesuai catatan dalam pembukuan bank”.

8. Bahwa atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, maka Tergugat I telah mengirimkan Surat No. 17/CCG-CCR/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024 perihal Pemberitahuan dan Surat No. 035/TYP-BN/AY/0324 tertanggal 06 Maret 2024 Perihal Surat Peringatan (Somasi) kepada Turut Tergugat I pada pokoknya menyampaikan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pelunasan atas hutang pokok yang sudah jatuh tempo per 1 Maret 2024.

9. Bahwa sejalan dengan Turut Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati, maka sebagai bentuk upaya penyelesaian kredit yaitu Tergugat I melaksanakan Pasal 14 ayat 2 Perjanjian Kredit tentang Berakhirnya Fasilitas Kredit yang berbunyi :

“Dalam hal Fasilitas Kredit berakhir, maka Utang akan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitor secara seketika dan sekaligus lunas, dan Kreditor berhak untuk melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh pembayaran kembali Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitor dan/atau Penjamin dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Kreditor terhadap Agunan”

Oleh karena itu Tergugat I melaksanakan Hak-Hak selaku Kreditor terhadap jaminan yang telah diserahkan Pengugat untuk menjamin hutang dari Turut Tergugat I.

III. LELANG OBYEK JAMINAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN HAK HUKUM TERGUGAT I SELAKU KREDITUR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG HAK TANGGUNGAN.



10. Bahwa Tergugat I memiliki hak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (*Parate Executie*) apabila Turut Tergugat I wanprestasi kepada Tergugat I;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 3 gugatannya, Tergugat I menegaskan adalah benar bahwa Tergugat I membuat pengumuman mengenai lelang melalui Surat Kabar *Jabar Ekspres* pada hari Kamis, 18 Juli 2024 mengenai Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Penggugat, yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2024, dengan nilai limit sebesar Rp. 3.319.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta Rupiah), akan tetapi lelang tersebut terlaksana dengan hasil lelang **TIDAK ADA PENAWARAN**.
12. Bahwa dalil Pengugat pada angka 4 dan angka 5 gugatannya membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui rencana lelang yang akan dilaksanakan pada 14 Maret 2025 dari Turut Tergugat I yang merupakan Saudara Kandung dari Penggugat. Walaupun demikian, sesungguhnya **Tergugat I telah mengirimkan surat perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan tertanggal 18 Februari 2025 yang dikirimkan ke alamat Pengugat melalui Jasa Ekspedisi JNE Express dengan status pengiriman telah diterima oleh Hendra Djulaini (Penggugat)**. Sehingga sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang mencoba mengaburkan fakta bahwa Penggugat tidak mengetahui rencana lelang haruslah diabaikan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 yang mengutip Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan No.122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut "**PMK No. 122 Tahun 2023**") yang menentukan :
- "Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas ketentuan tersebut di atas Tergugat I menyatakan sepakat dengan dalil Penggugat, karena lelang pada tanggal 14 Maret 2025 sebagaimana risalah lelang nomor 112/08.01/2025-01 telah diajukan Tergugat I dan telah dilaksanakan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PMK No. 122 tahun 2023 yaitu pada nilai di atas nilai likuidasi.

14. Bahwa Penggugat pada Angka 12 gugatannya menjelaskan terkait dengan Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 dimana menurut penggugat pasal tersebut :

"menjelaskan bahwa nilai likuidasi dihasilkan dengan mengurangi nilai pasar sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a atau nilai wajar huruf b dengan faktor pengurang sebagai akibat tidak terpenuhinya definisi nilai Pasar/ Nilai Wajar, berupa faktor penjualan secara lelang dan faktor potensi permasalahan hukum".

Akan tetapi setelah Tergugat I mencermati Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 nyatanya Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"(1). Jenis nilai yang dihasilkan dari Penilai meliputi :

e. Nilai Likuidasi;"

Maka, dapat disimpulkan bahwa antara pasal yang dikutip dan isinya yang dituangkan dalam gugatan Penggugat tidak sesuai, sehingga dalil tersebut tidak bernilai pembuktian secara hukum dan tidak dapat dijadikan acuan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara *a quo*.

15. Bahwa Penggugat pada angka 13 gugatannya mengutip pasal 23 ayat

(1) Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 sebagai berikut:

"Besaran faktor pengurang dari faktor penjualan secara lelang paling banyak 20% dari Nilai Wajar/Nilai Pasar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) keterbatasan waktu eksposur paling banyak 10%*
- 2) waktu pembayaran, paling banyak 5%*
- 3) cara pembayaran, paling banyak 5%"*

Akan tetapi, setelah Tergugat I mencermati Pasal 23 ayat (1) Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 nyatanya menentukan sebagai berikut:

(1) Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dihasilkan dengan mengurangi Nilai Pasar

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan faktor pengurang sebagai akibat tidak terpenuhinya definisi Nilai Pasar/Nilai Wajar, berupa:

- a. faktor penjualan secara lelang; dan
- b. faktor potensi permasalahan hukum.

Maka, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan fatal dalam mengutip dasar hukum. Kesalahan ini menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam perumusan fundamentum petendi. Akibat hukum dari kesalahan fatal ini adalah dalil Penggugat tersebut menjadi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan valid, sehingga tidak dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Permeriksa Perkara dalam memutus perkara *a quo*.

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16, Tergugat I menanggapi bahwa penentuan limit lelang adalah merupakan kewenangan dari Tergugat I dengan mengacu pada hasil Penilaian Kantor Penilai Publik dan ketentuan Pasal 59 PMK No. 122 Tahun 2023 yang menentukan :

"Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi."

17. Bahwa nilai lelang senilai Rp. 1.992.000.000 tidak serta merta ditentukan oleh Tergugat I tanpa dasar, dimana dapat Tergugat I jelaskan bahwa pada lelang pertama kali telah ditetapkan nilai limit sebesar Rp3.319.000.000,- akan tetapi hasil lelang tersebut adalah TANPA ADA PENAWARAN, selanjutnya Tergugat I mengajukan kembali pelelangan hingga sebanyak 4 (empat) kali secara keseluruhan, hal tersebut merupakan wujud itikad baik dan upaya maksimal Tergugat I untuk memastikan agunan milik Penggugat dapat terjual dengan nilai setinggi mungkin. Akan tetapi atas upaya lelang yang diajukan oleh Tergugat I, sebanyak 3 (tiga) kali lelang dilaksanakan dengan hasil TIDAK ADA PENAWARAN (TAP), dan lelang keempat barulah berhasil terjual, dengan rincian sebagai berikut :

Lelang	Tanggal Lelang	Limit Lelang	Hasil Lelang
--------	----------------	--------------	--------------

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Ke - 1	02-Aug-24	3,319,000,000	Tidak Ada Penawaran
Ke - 2	10-Sep-24	2,686,000,000	Tidak Ada Penawaran
Ke - 3	28-Oct-24	2,000,000,000	Tidak Ada Penawaran
Ke - 4	14-Mar-25	1,992,000,000	Terjual

18. Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) adalah lelang yang dimohonkan oleh Bank/Kreditur sebagai entitas swasta. Sehingga penilaian objek jaminan untuk menentukan Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan oleh Penilai Publik independen (Penilai Publik) yang mendapat izin dari Menteri Keuangan, bukan oleh Penilai Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan oleh karena itu, penilaian tersebut tidak terikat pada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025;

19. Bahwa pelaksanaan lelang sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 59 PMK No. 122 Tahun 2023 yang menentukan :

Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.

Bahwa penetapan Nilai Limit oleh Tergugat I didasarkan pada Laporan Penilaian Properti Nomor 00204/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan. Laporan Penilaian tersebut menetapkan Nilai Likuidasi objek sengketa adalah sebesar Rp1.991.797.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa pada saat pelaksanaan lelang tanggal 14 Maret 2025, Tergugat I, sebagai Penjual, justru menetapkan Nilai Limit lelang di atas nilai likuidasi, yaitu sebesar Rp1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

20. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 20, 21, 22, dan 23 Gugatan, yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada Penggugat (sebagai

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik jaminan) pada pelaksanaan lelang tanggal 14 Maret 2025, adalah tidak benar dan keliru.

21. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada pemilik jaminan (Penggugat) sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran PMK No. 122 Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan dikirimkannya surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada pemilik jaminan (Penggugat) melalui Surat Nomor: 74/CCG-CCR/II/2025, tertanggal 18 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan yang dikirimkan melalui Jasa Ekspedisi JNE Express dengan status pengiriman telah diterima oleh Penggugat.
22. Bahwa dengan adanya Surat Nomor: 74/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 dan keterangan diterimanya surat tersebut, maka seluruh persyaratan legalitas formal terkait pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada pemilik jaminan telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Lelang cacat prosedur karena tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat adalah tidak terbukti, sehingga dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dibangun di atas klaim kekurangan dokumen formal tersebut patut untuk ditolak.
24. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 24 Gugatan yang menyatakan bahwa Lelang eksekusi cacat prosedur karena Tergugat I tidak melampirkan akta *de command* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar adanya. Bahwa Tergugat I telah memenuhi persyaratan tersebut dengan cara menyerahkan salian akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Diana Indrawati Hermawan, S.H. Notaris di Bandung kepada pejabat lelang sebagai salah satu syarat lelang, dimana dalam akta tersebut menyatakan bahwa pembelian dilakukan untuk dan atas nama PT Bank Nationalnobi Tbk sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum yang akan ditunjuk kemudian. Oleh karena itu, persyaratan hukum yang berlaku telah dipenuhi oleh Tergugat I melalui surat pernyataan notaris tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan lelang cacat prosedur karena tidak ada akta *de command* adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sepatutnya untuk diabaikan dan ditolak.

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat I di atas, maka dalil Penggugat angka 25 yang menyatakan Tergugat I :

- a. Sengaja melakukan pembelian di bawah nilai limit yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban pengiriman dan/atau pemberitahuan kepada Penggugat mengenai rencana pelaksanaan lelang;
- c. Serta tidak melampirkan akta *de command* sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK No. 122 Tahun 2023;

TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN PATUT DITOLAK OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO.

IV. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI DARI TERGUGAT I.

26. Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita angka 28 yang menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian Rp. 2.655.200.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), karena atas nilai tersebut Penggugat tidak menjelaskan dari mana dasar perhitungan nilai tersebut. Serta semua tindakan Tergugat I kepada Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga tidak terdapat dasar hukum dari Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I;

27. Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada Petitum butir 6 Gugatan *a quo* terkait dengan ganti rugi materiil. Seluruh dalil Penggugat ini tidak benar karena Penggugat tidak menderita kerugian apapun dan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun.

28. Sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I adalah sah dan merupakan hak yang diperoleh berdasarkan undang – undang dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Sehingga tuntutan ganti rugi materiil terhadap Tergugat I sangat tidak relevan, tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka demi hukum Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tuntutan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat.

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



29. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3888 K/PDT/1994 tanggal 19 Juni 1996 pada intinya menegaskan apabila pihak yang dimintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak:

"Permohonan ganti rugi kepada Pemohon-kasasi tidak punya dasar sama sekali karena tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut dan tidak ternyata Pemohon-kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;"

30. Bahwa oleh karena itu, Semua tuntutan ganti rugi Penggugat patut ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

V. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PUTUSAN PROVISIONIL.

31. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat angka 30 sampai dengan angka 33 yang meminta majelis hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil.

32. Bahwa jika mencermati gugatan penggugat jika dihubungkan dengan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat bukti surat autentik yang dicantumkan dalam gugatan yang mendukung dalil dari penggugat, dan Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat secara serius dengan pertimbangan:

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) karena kesalahan kutipan dan penerapan dasar hukum.
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan selaku penilai sebagai pihak dalam perkara.
- Tindakan Tergugat I (pelaksanaan lelang dan penetapan nilai limit) adalah sah dan sesuai hukum (UU Hak Tanggungan dan PMK 122 Tahun 2023).
- Tergugat I telah membuktikan adanya pemberitahuan lelang dan terpenuhinya syarat *Akta de Commande*.

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



e. Tuntutan kerugian Penggugat tidak berdasar dan tidak terperinci perhitungannya.

33. Bahwa oleh karena itu, permohonan Penggugat yang meminta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan putusan provisionil patut ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

34. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I adalah sah dan merupakan hak yang diperoleh berdasarkan undang – undang dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I. Sehingga permohonan Putusan serta merta terhadap Tergugat sangat tidak relevan, tidak berdasar dan mengada-ada. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka demi hukum Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tuntutan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat.

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA SELURUH DALIL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN FAKTA YANG KUAT UNTUK MENYATAKAN TERGUGAT I MELAKUKAN PEBUATAN MELAWAN HUKUM. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan Provisi Penggugat ditolak.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menolak tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara e-court melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 1 Desember 2025, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I yaitu barang jaminan kredit milik Yahya Djulaini *in casu* Turut Tergugat I yang mana Penggugat selaku Penjamin berupa SHM Nomor 266/Campaka, seluas 240 m², terletak di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, atas nama Hendra Djulaini, (selanjutnya disebut **Objek Perkara**).
3. Bahwa yang menjadi pokok/dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah:
 - a. Terkait dengan pembelian objek Lelang dibawah nilai limit;
 - b. Terkait Penggugat selaku Penjamin tidak mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan Lelang dari Penjual;
 - c. Terkait PT Bank Nasionalnoba Tbk selaku Kreditor yang sekaligus bertindak sebagai peserta Lelang yang tidak melampirkan *Akta de Command* sebagai salah satu persyaratan yang sah dalam proses pelelangan sehingga melanggar ketentuan persyaratan Lelang dan pelaksanaan Lelang tersebut menjadi cacat prosedur.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, berdasarkan:
 - a. Dapat kami sampaikan, nilai limit yang disampaikan oleh Penjual *in casu* Tergugat I telah didasarkan pada Surat Nomor 430/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Limit Lelang yang berdasarkan Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan No: 0204/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Tergugat I. Penentuan nilai limit sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat I selaku penjual. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai **PMK Lelang**).

- b. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan **PMK Lelang**, dimana sebelum pelaksanaan lelang *a quo*, **Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan kepada Yahya Djulaini (Turut Tergugat I) sebanyak 3 (tiga) kali** yaitu Surat Pemberitahuan Tunggalan I No. 0021/NNB/BNP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, Surat Pemberitahuan Tunggalan II No. 006/NNB/BNP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, dan Surat Pemberitahuan Tunggalan III No. 019/NNB/BNP/V/2023 tanggal 03 Mei 2023, namun Turut Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I (wanprestasi), maka Tergugat I mengajukan Permohonan Lelang objek perkara *a quo* terhadap Tergugat II.
- c. Dikarenakan telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas perjanjian-perjanjian *a quo*, Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan. Pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.
- d. Pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* telah diberitahukan kepada Debitur/Turut Tergugat I dan Penggugat selaku Penjamin oleh Penjual (Tergugat I) berdasarkan Surat Nomor 71/CCG-CCR/II/2025, No. 72/CCG-CCR/II/2025, No. 73/CCG-CCR/II/2025 dan No. 74/CCG-CCR/II/2025, kesemuanya tanggal 18 Februari 2025.
- e. Pemberitahuan terhadap Penggugat (Hendra Djulaini) *in casu* Penjamin telah diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Lelang Obyek Jaminan Nomor 73/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.

- f. Pemberitahuan pelaksanaan Lelang juga **telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Pengumuman Tempel** tanggal 13 Februari 2025 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui **Surat Kabar Harian Jabar Ekspres tanggal 28 Februari 2025** sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Hal ini membuktikan bahwa atas pelaksanaan lelang *a quo* telah diumumkan secara patut dan memenuhi **asas publisitas** sesuai ketentuan PMK Lelang.
- g. Bahwa pelaksanaan Lelang terhadap objek 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 266/Campaka, seluas 240 m², terletak di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, atas nama Hendra Djulaini. Nilai limit sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), **terdapat pembeli Lelang dengan harga lelang Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan pembeli a.n. Sukianto** (kuasa dari Suhaimin Djohan, Dirut PT. Bank Nasionallnoba Tbk, **berdasarkan Akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025** di hadapan Diana Indrawati Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, **untuk dan atas nama PT Bank Nationaloba Tbk sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum yang akan ditunjuk kemudian**) sebagaimana diuraikan dalam Isalah Lelang Nomor 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025 sebagai akta autentik yang sah menurut hukum.
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
6. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat II akan menanggapi secara lengkap melalui uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

II. DALAM PROVISI

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II menolak semua tuntutan Provisi Penggugat karena permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.
3. Bahwa Petitum Penggugat dalam Provisi:
“...1. Memerintahkan para Tergugat I dalam perkara a quo agar menunda pelaksanaan permohonan eksekusi dan pengosongan atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Raya Dibereun Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terhadap perkara ini...”
4. Bahwa atas dalil Provisi Penggugat tersebut, Tergugat II dengan tegas menolaknya karena permohonan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang disengketakan, sehingga permohonan Provisional yang diajukan oleh Penggugat perlu pembuktian yang masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. **Tentang akar permasalahan a quo adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit.**
 - a. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara a quo yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*.
 - b. Bahwa dalam perkara a quo, diketahui para pihak dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 012/PK/NB/BDG/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 adalah PT Bank Nasionalnoba in casu Tergugat I selaku Kreditur dan Yahya Djulaini (Turut Tergugat I) selaku Debitur dan Hendra Djulaini (Penggugat) selaku Penjamin.



- c. Bahwa faktanya, Penggugat selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak Kreditur *in casu* Tergugat I. Tergugat I telah mengirimkan 3 (tiga) surat Peringatan kepada Penggugat yaitu Surat Pemberitahuan Tunggakan I No. 0021/NNB/BNP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, Surat Pemberitahuan Tunggakan II No. 006/NNB/BNP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, dan Surat Pemberitahuan Tunggakan III No. 019/NNB/BNP/V/2023 tanggal 03 Mei 2023, namun Debitur/Turut Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, dengan demikian, telah terbukti dan tidak terbantahkan Debitur/Turut Tergugat I telah wanprestasi.
- d. Bahwa lebih lanjut, dikarenakan Debitur *in casu* Turut Tergugat I telah wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerduta), maka Tergugat I berhak melakukan upaya hukum berupa pengajuan lelang terhadap objek sengketa untuk menutup utang Debitur/Turut Tergugat I sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
- e. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta).
- f. Bahwa tindakan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad buruk Penggugat dengan melibatkan Tergugat II yang sama sekali tidak memiliki sangkut paut terhadap permasalahan objek sengketa perkara *a quo*.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad tidak baik dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perjanjian dan Hak Tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 3. Tentang objek perkara *a quo* yang dijual melalui lelang merupakan objek jaminan kredit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.**
- a. Bahwa objek perkara *a quo* merupakan barang jaminan kredit Debitur/Turut Tergugat I kepada Tergugat I yang mana Penggugat selaku Penjamin, yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/PK/NB/BDG/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang telah diikat dengan hak tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 10571/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 141/2014 tanggal 10 September 2014.

- b. Bahwa Pasal 2 APHT Nomor 141/2014 tanggal 10 September 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, menyatakan bahwa:

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

... Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- ***Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian;...***

- c. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.

- d. Bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur/Turut Tergugat I yang mana Penggugat selaku Penjamin atas perjanjian-perjanjian a quo, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

Pasal 6 UU Hak Tanggungan

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Penjelasan:

“Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

e. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyatakan:

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

f. Bahwa selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan menyatakan:

“(2) Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;”

g. Bahwa oleh karena Debitur/Turut Tergugat I tidak mampu memenuhi kewajiban kreditnya dan dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat I bermaksud menggunakan haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual objek sengketa atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil uang pelunasannya dari hasil penjualan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.



- h. Bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat II yang menjadi perantara pelaksanaan eksekusi lelang objek perkara *a quo* atas permohonan lelang dari Tergugat I adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* merupakan konsekuensi dari Penggugat wanprestasi. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Kedudukan KPKNL sebagai perantara

- a. Bahwa KPKNL adalah instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
- b. Bahwa UU Hak Tanggungan memberikan kekuasaan bagi Kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan melalui perantara pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- c. Bahwa prosedur lelang atas objek sengketa perkara *a quo* berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1940:56*, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* jo. PMK Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Lelang telah diatur



secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan.

- d. Bahwa terjadinya proses lelang objek sengketa perkara *a quo* karena adanya Surat Permohonan Lelang Nomor 428/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 07 November 2024, dari PT Bank Nasionalnobi *in casu* Tergugat I selaku Penjual/Kreditur sehingga kedudukan Tergugat II dalam proses pelelangan tersebut hanya sebagai **perantara** pelaksanaan lelang oleh Tergugat I selaku penjual.
- e. Bahwa dikarenakan Tergugat II hanya sebagai perantara pelaksanaan lelang oleh Tergugat, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terdapat ganti rugi terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya pada Pihak Penjual *in casu* PT Bank Nasionalnobi dan tidak tepat apabila Tergugat II dihukum secara tanggung renteng menanggung pembayaran ganti kerugian immateriil sebagaimana dalil Penggugat.
- f. Bahwa *quon non* Penggugat benar-benar mengalami kerugian maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat I karena Tergugat I telah menyatakan bertanggung jawab penuh atas tuntutan ganti rugi dan membebaskan KPKNL /Pejabat Lelang dari tuntutan ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Nomor 429/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf l dan m PMK Lelang yakni:

Pasal 12

(1) Penjual bertanggung jawab terhadap:

- a. *gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan*
- k. *tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.*

Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diserahkan bersamaan dengan surat permohonan lelang *a quo*, Tergugat II selaku perantara lelang melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang dan Tergugat II selaku perantara



lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut sebagaimana ketentuan PMK Lelang.

5. Lelang Terhadap Objek Perkara Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sehingga Lelang Tersebut Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil posita dan petitum gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Dalam permasalahan *a quo* Tergugat II sama sekali tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun suatu perjanjian apapun berkaitan dengan permasalahan Penggugat maupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. PMK Lelang. Yang mana pada ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Tergugat II diawali dengan permohonan dari Tergugat I selaku Penjual melalui Surat Permohonan Lelang Nomor 428/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 07 November 2024
- d. Bahwa surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang, yaitu:
 - Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 012/PK/NB/BDG/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 berikut perubahannya;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Pemberitahuan Tunggakan I No. 0021/NNB/BNP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
 - Copy Surat Pemberitahuan Tunggakan II No. 006/NNB/BNP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023;
 - Copy Surat Pemberitahuan Tunggakan III No. 019/NNB/BNP/V/2023 tanggal 03 Mei 2023;
 - Copy SHM Nomor 266/Campaka, seluas 240 m2, terletak di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, atas nama Hendra Djulaini;
 - Copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 10571/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
 - Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 141/2014 tanggal 10 September 2014;
 - SKPT Nomor 13708/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - Surat Pernyataan Nomor 429/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024;
 - Surat Nomor 430/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Limit Lelang;
 - Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan No: 0204/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024
 - Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 71/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025
 - Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 72/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025
 - Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 73/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang ditujukan kepada Hendra Djulaini;
 - Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 74/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025
 - Pengumuman Lelang oleh Penjual melalui selebaran tanggal 13 Februari 2025;
 - Pengumuman Lelang oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Jabar Eksprss tanggal 28 Februari 2025
- e. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dan dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, maka sesuai Pasal 25 PMK

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang, Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang dengan terpenuhinya semua persyaratan lelang, maka Tergugat II telah menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal lelang melalui Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1661/KNL.0801/2025 tanggal 12 Februari 2025 ditujukan kepada Tergugat I.

- f. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat II, maka Tergugat I telah melakukan pemberitahuan lelang melalui Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 71/CCG-CCR/II/2025, Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 72/CCG-CCR/II/2025, Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 73/CCG-CCR/II/2025 dan Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 74/CCG-CCR/II/2025. Keempat surat dimaksud tanggal 18 Februari 2025.
- g. Serta Pengumuman melalui selebaran tanggal 13 Februari 2025 sebagai pengumuman pertama dan pengumuman lelang melalui Surat Kabar Harian Jabar Ekspres tanggal 28 Februari 2025 sebagai Pengumuman Lelang kedua sebagaimana dokumen persyaratan lelang.
- h. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan objek perkara *a quo* dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 dimulai pukul 10.05 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh KPKNL Bandung.
- i. Bahwa terhadap pelaksanaan Lelang *a quo* (SHM No 266/Campaka) **terdapat pembeli Lelang dengan harga lelang Rp. 1.992.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan pembeli a.n. Sukianto (kuasa dari Suhaimin Djohan, Dirut PT. Bank Nasionale Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 di hadapan Diana Indrawati Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, untuk dan atas nama PT Bank Nasionale Tbk sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum yang akan ditunjuk kemudian)** sebagaimana diuraikan dalam Isalah Lelang Nomor 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025 sebagai akta autentik yang sah menurut hukum.
- j. Bahwa dengan demikian, maka terbukti secara hukum jika lelang terhadap objek sengketa oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya lelang tidak dapat dinyatakan batal demi hukum (*vide* Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan).

- k. Bahwa hal tersebut juga jelas ditekankan pada Pasal 31 PMK Lelang yang berbunyi:

Pasal 31

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan"

Sehingga menjadi semakin jelas jika lelang atas objek sengketa yang telah sesuai dengan ketentuan dalam perkara *a quo* adalah mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

- l. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil posita dan petitum gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim.

6. Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Terkait Nilai Limit Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 11 halaman 4 yang pada pokoknya ketentuan nilai limit tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PMK Lelang yang pada pokoknya terkait Nilai Limit tidak sesuai dengan pengumuman pada Surat Kabar pada tanggal 18 Juli 2024.
- b. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, penentuan nilai limit dalam pelaksanaan lelang telah diatur dalam Pasal 55 PMK Lelang, yang mengatur bahwa penetapan nilai limit menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual.
- c. Penentuan nilai limit sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat I selaku Penjual. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



- Pasal 1 angka 27 PMK Lelang
“Nilai Limit adalah nilai minimal Barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.”
 - Pasal 12 ayat (1) huruf e PMK Lelang
“Penjual bertanggung jawab terhadap: e. kebenaran formil dan materiil Nilai Limit;
 - Pasal 55 ayat (2) PMK Lelang
“Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual”
 - Pasal 55 ayat (4) PMK Lelang
“Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang”
 - Pasal 60 ayat (6) PMK Lelang
“Pejabat Lelang Kelas I tidak berwenang melakukan tinjauan terhadap besaran nilai yang tercantum dalam laporan penilaian atau penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
- d. Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) PMK Lelang mengatur bahwa nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:
- a. laporan hasil penilaian oleh penilai;
 - b. laporan hasil penaksiran oleh penaksir; atau
 - c. harga perkiraan sendiri.
- e. Bahwa sesuai bukti dokumen yang dilampirkan dalam permohonan lelang, Tergugat I selaku Penjual telah menyampaikan Surat Nomor 430/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Limit Lelang yang berdasarkan Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan No: 0204/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Tergugat I.
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penentuan nilai limit telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Lelang serta tidak ada ketentuan yang dilanggar sehingga penetapan nilai limit objek lelang telah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Terkait Tidak Ada Surat Pernyataan yang Dibuat Notaris dalam hal Lembaga Jasa Keuangan Kreditor Menjadi Peserta Lelang (Akte de Command)**

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



- a. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 20 halaman 6 dan angka 24 halaman 7 terkait tidak ada surat pernyataan yang dibuat notaris dalam hal lembaga jasa keuangan kreditor menjadi peserta lelang (*akte de command*).
 - b. Bahwa terhadap pelaksanaan Lelang *a quo* (SHM No 266/Campaka) **terdapat pembeli Lelang dengan harga lelang Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan pembeli a.n. Sukianto (kuasa dari Suhaimin Djohan, Dirut PT. Bank Nasionale Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 di hadapan Diana Indrawati Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, untuk dan atas nama PT Bank Nasionale Tbk sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum yang akan ditunjuk kemudian)** sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025 sebagai akta autentik yang sah menurut hukum.
 - c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil Penggugat terkait tidak ada surat pernyataan yang dibuat notaris dalam hal lembaga jasa keuangan kreditor menjadi peserta lelang (*akte de command*) adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
 - d. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lelang objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, jelas-jelas keliru dan sudah sepatutnya ditolak.
- 8. Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasar Hukum.**
- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil pada posita dan petitum gugatan yang menuntut pembayaran ganti kerugian materiil secara tanggung renteng, karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum.
 - b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.
 - c. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas memiliki iktidak tidak baik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat II

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



sebagai instansi Pemerintah dan Tergugat lainnya atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

d. Bahwa selain itu, perincian dalam tuntutan ganti rugi tersebut sebagaimana dimaksud dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan".

- Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan."

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT.Bdg:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak."

e. Bahwa alasan tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat II sangat tidak tepat dan tidak berdasar, mengingat Tergugat II dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pejabat Lelang Kelas I telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (kewenangan atribusi), **sehingga sudah seharusnya Tergugat II tidak disertakan dalam tuntutan ganti rugi oleh Penggugat**

f. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II sangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahui antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada Tergugat II .

g. Bahwa selain itu, pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah **sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMK Lelang dan UU Hak Tanggungan)**, maka tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada Tergugat II .

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tuntutan ganti rugi dan uang paksa tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya petitem Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
9. **Tergugat II menolak Tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)**
- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita gugatannya angka 31 halaman 9 yang pada intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain, karena merupakan dalil yang keliru, mengada-ada serta tidak berdasar hukum.
- b. Bahwa pada prinsipnya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg), Pasal 54 dan 55 Rv, serta berbagai Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (SEMA) seperti Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001.
- c. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;*
 - gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
 - gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;*

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perka winan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
- d. Bahwa setelah Tergugat II mencermati dalil Gugatan Penggugat, diketahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA sebagaimana tersebut di atas.
- e. Bahwa selain hal tersebut, dalil petitum Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- f. Selain itu, menurut pendapat Mahkamah Agung apabila merujuk kepada SEMA No. 6 Tahun 1975 maka jaminan yang paling diprioritaskan adalah berbentuk uang yang nilainya sama dengan objek yang dieksekusi.
- g. Bahwa mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000, bahwa jaminan terhadap Putusan Serta Merta haruslah benda-benda yang mudah disimpan dan mudah digunakan guna penggantian pelaksanaan apabila putusannya tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi.
- h. Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menyertakan jaminan yang nilainya sama

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai objek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.

- i. Bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat berkaitan dengan tuntutan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

IV. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat II berikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat II atas objek gugatan telah sesuai dengan PMK Lelang dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.
- b. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan proses lelang *a quo* dan Isalah Lelang Nomor 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025 adalah sah dan berdasar hukum;



4. Menyatakan menolak permohonan pembayaran ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tertulis Permohonan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-15/PPID.KN.08.01/2025, diberi tanda kode bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk Penolakan Pengosongan atas Objek Jaminan Berupa Sertifikat Hak Miliki Nomor: 00266/Singajaya atas Nama Hendra Julaini, diberi tanda kode bukti P-2;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-2 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 10571/2014 Peringkat I (Pertama) Tanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.I-1a;
2. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 141/2014 Tanggal 10 September 2014 PPAT Diana Indrawati Hermawan, SH, diberi tanda bukti T.I-1b;
3. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 6a Tanggal 15 Agustus 2014 Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH, diberi tanda bukti T.I-1c;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 266 Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti T.I-1d;
5. Fotokopi Salinan Risalah Lelang No. 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025, diberi tanda bukti T.I-2;
6. Fotokopi Akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH, diberi tanda bukti T.I-3;
7. Fotokopi Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan Sarana Pelengkap No. Lap. : 00204/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2024 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo Dan Rekan, diberi tanda bukti T.I-4;

8. Fotokopi Surat Penetapan Lelang Dari KPKNL Bandung Tanggal 12 Februari 2025, diberi tanda bukti T.I-5;
9. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tertanggal 13 Februari 2025 Oleh PT Bank Nationalnobu Tbk, diberi tanda bukti T.I-6a;
10. Fotokopi Surat Kabar Jabar Ekspres Hari Jum'at, Tanggal 28 Februari 2025, diberi tanda bukti T.I-6b;
11. Fotokopi Surat No. 73/CCG-CCR/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan, diberi tanda bukti T.I-7a;
12. Fotokopi Resi No:540930005772125 JNE Express, diberi tanda bukti T.I-7b;
13. Fotokopi Hasil Pelacakan Pengiriman dengan Nomor Resi : 540930005772125, diberi tanda bukti T.I-7c;
14. Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-1/KN/2025 tentang Pedoman Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diberi tanda bukti T.I-8;
15. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 012/PK/NB/BDG/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014, diberi tanda bukti T.I-9a;
16. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 02/PK/NB/BNP/12/2022/RK tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-9b;
17. Fotokopi Akta Nomor : 30, Tertanggal 31 Oktober 2023 Tentang Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Diana Indrawati Hermawan, S.H. ("Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit"), diberi tanda bukti T.I-10;;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat T.I-1a sampai dengan T.I-10 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Nomor 428/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 07 November 2024., diberi tanda bukti T.II-1;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Pernyataan Nomor 429/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 012/PK/NB/BDG/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 266/Campaka, seluas 240 m2, terletak di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, atas nama Hendra Djulaini, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 10571/2014 tanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 141/2014 tanggal 10 September 2014, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggak I No. 0021/NNB/BNP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II-7a;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggak II No. 006/NNB/BNP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti T.II-7b;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggak III No. 019/NNB/BNP/V/2023 tanggal 03 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II-7c;
10. Fotokopi Surat Nomor 430/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Limit Lelang, diberi tanda bukti T.II-8a;
11. Fotokopi Laporan Penilaian Properti Tanah Bangunan No: 0204/2.0131-06/PI/07/0531/1/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda bukti T.II-8b;
12. Fotokopi SKPT Nomor 13708/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda bukti T.II-9;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 71/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 ditujukan kepada Yahya Djulaini, diberi tanda bukti T.II-10a;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 72/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 ditujukan kepada Yahya Djulaini, diberi tanda bukti T.II-10b;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 73/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang ditujukan kepada Hendra Djulaini, diberi tanda bukti T.II-10c;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan Nomor 74/CCG-CCR/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 ditujukan kepada Edi Djulaini, diberi tanda bukti T.II-10d;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



17. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1661/KNL.0801/2025 tanggal 12 Februari 2025, diberi tanda bukti T.II-11;
18. Fotokopi Pengumuman Lelang oleh Penjual melalui selebaran tanggal 13 Februari 2025, diberi tanda bukti T.II-12a;
19. Fotokopi Pengumuman Lelang oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Jabar Ekspres tanggal 28 Februari 2025, diberi tanda bukti T.II-12b;
20. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025, diberi tanda bukti T.II-13;
21. Fotokopi Akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 di hadapan Diana Indrawati Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, diberi tanda bukti T.II-14;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-14 masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan secara e-court pada tanggal 23 Februari 2026 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dalam perkara *a quo* menunda pelaksanaan permohonan eksekusi dan pengosongan atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Raya Cibereum Nomor 90-J, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Provisi dari Para Penggugat yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, Putusan Provisionil termasuk dalam Putusan serta merta yang dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara atau diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 ayatn(1) HIR;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan fisik.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Diharuskan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Provisi dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam pasal 180 HIR ayat (1) junto Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, sehingga Tuntutan Provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR pada pokoknya menegaskan bahwa eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif tidak boleh diputus tersendiri melainkan haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II bukanlah mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka eksepsi para Tergugat tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*)
2. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin ke-1 dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena Penggugat keliru dalam menentukan dasar hukum gugatannya, yang mana Penggugat menggunakan

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 sebagai dasar hukum untuk mendalilkan gugatannya, bahwa penggunaan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat secara hukum, karena ruang lingkup keberlakuan Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 secara tegas dibatasi hanya untuk Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6. Sedangkan lelang objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Lelang Jaminan), di mana Tergugat I bertindak sebagai penjual, bukan dalam kerangka pengelolaan kekayaan negara atau penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap poin kesatu dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk pada pokok perkara dan merupakan penilaian yuridis yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, sehingga dengan demikian eksepsi poin kesatu dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-2** dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Penggugat tidak menarik KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan sebagai pihak dalam perkara ini, yang mana nilai limit Lelang dalam perkara *a quo* ditetapkan oleh Tergugat I dengan mendasarkan pada Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 dan Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa yang akan digugat, yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas dengan tidak digugatnya KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan sebagai pihak dalam perkara ini tidak mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi **poin ke-2** dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal/menyanggah atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, Para Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan bukti sanggahan (*tegen-bewijs*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1a sampai dengan bukti T.I-10 dan tidak mengajukan Saksi, sedangkan Tergugat II juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan bukti T.II-14 dan juga tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti-bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/ atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut tergantung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidaknya petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan diputuskan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, yakni dalam hal:

1. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada Penggugat pada pelaksanaan pelelangan terakhir yaitu pada tanggal 14 Maret 2025. Padahal Turut Tergugat I telah mendapat Surat Pemberitahuan Pelelangan tersebut, namun tidak untuk Penggugat. Padahal tertulis jelas dalam persyaratan dokumen khusus, apabila pemilik jaminan dan debitor berbeda, maka pemilik jaminan juga wajib dikirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tersebut dari Kreditur;
2. Bahwa Tergugat I selaku Kreditor yang sekaligus bertindak sebagai peserta lelang, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, diwajibkan untuk melampirkan akta *de commande* sebagai salah satu persyaratan yang sah dalam proses pelelangan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 sehingga Tergugat I secara nyata telah melanggar ketentuan persyaratan lelang dan menjadikan pelelangan tersebut cacat prosedur serta tidak sah menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pembelian di bawah nilai limit yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa menurut Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menderita kerugian nyata atas tanah dan bangunan seluas 240 m² dengan nilai Rp2.655.200.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menolak atas dalil Para Penggugat tersebut yang mana pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Lelang maupun penetapan harga/limit Lelang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* Dari uraian di atas unsur dari perbuatan melawan hukum perdata meliputi:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum juga harus memenuhi kriteria dari melawan hukum itu sendiri, yakni;

1. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, *“Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak yakni:

1. Bahwa antara Tergugat I (selaku Kreditor) dengan Turut Tergugat I (selaku Debitor) telah terjadi perikatan hukum berupa pemberian fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 012/PK/NB/BNP/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 (*“Perjanjian Kredit”*);
2. Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat I dalam Jawabannya yang tidak disangkal Penggugat perjanjian pemberian kredit di atas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami beberapa kali perubahan dan/atau perpanjangan sebagai berikut :

- Perpanjangan PK No. 015/PK-PPJ/NB/IPB/VI/2015, Tgl. 16/06/2015;
 - Perpanjangan PK No. 014/PK/NB/BNP/VI/2016, Tgl. 10/06/2016;
 - Perpanjangan PK No. 012/PK/NB/BNP/VI/2017, Tgl. 15/06/2017;
 - Perpanjangan PK No. 078/PK/NB/BNP/VI/2018, Tgl. 07/06/2018;
 - Perpanjangan PK No. 089/PK/NB/BNP/IX/2018, Tgl. 17/09/2018;
 - Perpanjangan PK No. 007/ad.PK/NB/BNP/VI/2019, Tgl. 11/06/2019;
 - Perpanjangan PK No. 009/PK/NB/BNP/VI/2020, Tgl. 17/06/2020;
 - Perpanjangan PK No. 012/PK/NB/BNP/VI/2020, Tgl. 29/06/2020;
 - Perpanjangan PK No. 009/PK/NB/BNP/VI/2021, Tgl. 17/06/2021;
 - Perpanjangan PK No. 013/ad.PK/NB/BNP/VI/2022, Tgl. 17/06/2022;
 - Perpanjangan PK (Restrukturisasi) No. 02/PK/NB/BNP/12/RK, Tgl. 29/12/2022;
3. Adanya Akta Notaris Nomor : 30, Tertanggal 31 Oktober 2023 Tentang Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit ("Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Kredit");
4. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, Turut Tergugat I memberikan jaminan kepada Tergugat I, dimana salah satunya adalah sebidang tanah seluas 240 m2, berikut bangunan yang berada di atasnya dikenal sebagai Jalan Raya Cimindi No.90J (Raya Cibeureum), Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 266/Campaka terdaftar atas nama Penggugat yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) vide Sertifikat Hak Tanggungan No.10571/2014 tanggal 06-10-2014;
5. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit *a quo*, sehingga Turut Tergugat I wajib melunasi fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I;
6. Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat I dalam Jawabannya yang tidak disangkal Penggugat, ternyata Turut Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pokok dan tagihan bunga di bulan Desember 2023 sesuai yang telah diperjanjikan kepada Tergugat I walaupun sudah diberikan relaksasi pembayaran melalui restrukturisasi kredit;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dari Penggugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni sebagai berikut:

AD.1. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada Penggugat pada pelaksanaan pelelangan terakhir yaitu pada tanggal 14 Maret 2025. Padahal Turut Tergugat I telah mendapat Surat Pemberitahuan Pelelangan tersebut, namun tidak untuk Penggugat. Padahal tertulis jelas dalam persyaratan dokumen khusus, apabila pemilik jaminan dan debitor berbeda, maka pemilik jaminan juga wajib dikirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tersebut dari Kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda:

- a. Bukti TI – 7a dan Bukti surat T.II-10c yakni Surat No. 73/CCG-CCR/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 Perihal Surat Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan
- b. Bukti TI – 7b, berupa Resi No.: 540930005772125 JNE Express;
- c. Bukti TI – 7c berupa Hasil Pelacakan Pengiriman dengan Nomor Resi : 540930005772125

Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada pemilik jaminan (Penggugat) sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran PMK No. 122 Tahun 2023, dengan mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada pemilik jaminan (Penggugat) melalui Surat Nomor: 73/CCG-CCR/II/2025, tertanggal 18 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Jaminan yang dikirimkan melalui Jasa Ekspedisi JNE Express dengan status pengiriman telah diterima oleh Penggugat (bukti T-I-7B dan T-I-7C), di samping itu Tergugat I juga telah mengumumkan perihal pelaksanaan lelang tersebut melalui harian Bandung Raya pada tanggal 28 Februari 2025 (bukti TI-6b), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada Penggugat pada pelaksanaan pelelangan terakhir yaitu pada tanggal 14 Maret 2025 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

AD.2. Bahwa Tergugat I selaku Kreditor yang sekaligus bertindak sebagai peserta Lelang tidak melampirkan akta *de commande*, sebagai salah satu persyaratan yang sah dalam proses pelelangan, sebagaimana dipersyaratkan



dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 sehingga Tergugat I secara nyata telah melanggar ketentuan persyaratan lelang dan menjadikan pelelangan tersebut cacat prosedur serta tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa akta *de commande* adalah surat pernyataan resmi yang dibuat oleh notaris yang memungkinkan seseorang atau badan hukum (seperti bank) untuk mengikuti lelang guna membeli properti atau agunan atas nama pihak lain yang akan ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI-3 dan bukti surat bertanda TII-14 yaitu Akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Diana Indrawati Hermawan, SH Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Akta pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 merupakan akta *de commande*, yang mana isi dari akta tersebut menyatakan bahwa pembelian objek Lelang dalam perkara a quo dilakukan untuk dan atas nama PT Bank Nationalnoba Tbk sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum yang akan ditunjuk kemudian, bahwa Tergugat I menyerahkan salinan akta Pernyataan No. 06 tanggal 06 Maret 2025 kepada Tergugat II selaku pejabat lelang sebagai salah satu syarat lelang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tergugat I telah memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I selaku Kreditor yang sekaligus bertindak sebagai peserta Lelang tidak melampirkan akta *de commande* haruslah dikesampingkan dan ditolak;

AD.3. Bahwa Tergugat I yang dengan sengaja melakukan pembelian di bawah nilai limit yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI – 2 bukti TII.13 berupa Risalah Lelang No. 112/08.01/2025-01 tanggal 14 Maret 2025, diperoleh fakta bahwa lelang terhadap objek dalam perkara a quo telah dilaksanakan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 berupa Surat Permohonan Lelang Nomor 428/CCG-CCR/XI/2024 tanggal 07 November 2024 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 telah dilaksanakan Lelang terhadap objek dalam perkara a quo dengan hasil tanpa ada Penawar sehingga Tergugat I kembali mengajukan Permohonan Pelaksanaan Lelang berikutnya terhadap objek dalam perkara a quo, setelah Tergugat I beberapa kali mengingatkan Turut Tergugat I untuk segera melunasi kewajibannya kepada Tergugat I, akan



tetapi Turut Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut (bukti TII-7a sampai dengan bukti TII-7c);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-I-4 dan TII-8b berupa Laporan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan terhadap objek dalam perkara a quo diperoleh nilai pasar sebesar Rp.3.319.664.000,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu ruiah) dan nilai limit sebesar Rp.1.991.797.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan DJKN No. PER-1/KN/2025 (Vide Bukti TI – 8) nyatanya menentukan sebagai berikut:

(1) Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dihasilkan dengan mengurangi Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan faktor pengurang sebagai akibat tidak terpenuhinya definisi Nilai Pasar/Nilai Wajar, berupa:

- a. faktor penjualan secara lelang; dan*
- b. faktor potensi permasalahan hukum*

Menimbang, bahwa dari pelelangan tersebut objek dalam perkara a quo terjual sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah). Bahwa nilai tersebut masih di atas Nilai likuidasi sebesar Rp.1.991.797.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim harga penjualan dari Lelang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 59 PMK No. 122 Tahun 2023 yang menentukan :

Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan



pembelian di bawah nilai limit yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II maka keseluruhan proses pelelangan terhadap objek dalam perkara a quo sudah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan yang ada, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian **Petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dari Gugatan Penggugat ditolak dan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum dari Penggugat lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026 oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R.Bernadette Samosir, S.H., M.H., dan Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Yance Rahadyan S,S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Bernadette Samosir, S.H., M.H

Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R Yance Rahadyan S,S.E.,S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
- Proses	Rp. 150.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 240.000,00,-
- PNPB Relas.....	Rp. 40.000,00,-
- Materai	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 480.000,00,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2025/PN Bdg